

Amtsgericht Bielefeld
Aktenzeichen: 3 C 118/24
Verkündet am 04.07.2024

EINGANG
08. JULI 2024

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Jonas Albers, Wittekindstraße 30, 33615 Bielefeld, Kläger,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Kröger & Petersen, Bielefeld,
gegen
Westfalen Direkt Versicherung AG, Beklagte,

hat das Amtsgericht Bielefeld auf die mündliche Verhandlung vom 20.06.2024
durch den Richter am Amtsgericht Lohmann für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.855,17 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.03.2024 zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte zu 99 %, der Kläger zu 1 %.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch aus § 7 Abs. 1 StVG, § 115 Abs. 1 Nr. 1 VVG.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht fest, dass der Versicherungsnehmer der Beklagten bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist. Die Zeugin Hartmann hat den Unfallhergang glaubhaft und widerspruchsfrei geschildert.

Ein Mitverschulden des Klägers wegen überhöhter Geschwindigkeit ist nicht bewiesen.

Die Reparaturkosten, die Wertminderung und die Sachverständigenkosten sind in voller Höhe zu ersetzen. Nutzungsausfall kann der Kläger jedoch nur für die tatsächliche Reparaturdauer von fünf Arbeitstagen zuzüglich Wochenende und Werkstatttermin,

also für 8 Tage verlangen; insoweit war die Klage abzuweisen:

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen dieses Urteil ist die Berufung statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigt. Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem Landgericht Bielefeld einzulegen.

Lohmann, Richter am Amtsgericht